

통 보

1. 제 목 : 금품수수 및 제공자 후속조치에 관한 사항
2. 관 계 기 관 : □□□□병원
3. 내 용

가. 업무 개요

국민권익위원회에서는 공직자 등에 대한 부정청탁 및 금품 등의 수수(收受)를 금지함으로써 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 목적으로 하는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 '청탁금지법')」을 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항에 따르면 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등) 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 되며, 같은 법 제23조(과태료 부과) 제5항에 따라 제8조 제2항을 위반한 공직자 등에게는 그 위반행위와 관련된 금품 등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하고, 같은 조 제7항에 따라 소속기관장은 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 청탁금지법에서 정한 공직자 등에 해당되어 금품 등의 수수를 금지하고, 수수 금지 금품 등을 받거나 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우에는 지체없이 서면으로 신고하여 위반사태가 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 이를 위반 시에는 관련 법규에 따라 엄격히 적용하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020.××.××.과 ××.××. 공단 헬프라인과 국민신문고에 익명으로 신고된 진정내용을 조사한 결과, 2019.××.××. 주임으로 임명된 □ 소속 직원 5명이 2019.××.××. 직무관련자인 □장에게 주임으로 선정된 것에 대한 감사의 뜻으로 숄(Shawl)을 선물하여 청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항을 위반한 것으로 확인되었습니다.

○ 금품제공 및 수수 경과

- 2019.××.××. □ 주임 5명 임명(B, C, D, E, F)
- 2019.××.××. □ 간부직 워크숍 개최, 주임 4명 참가(C 불참)
※ 주임 임명에 대한 감사 인사로 □장에게 선물을 하자고 논의, 결정
- 2019.××.××. 주임 1명(D)이 대표로 여성용 숄(Shawl) 구입
※ 선물 구입내역(영수증 표기 상)

구입품목	구입일시	금액(원)	구입처
△△ 액세서리 기타	2019.××.××. 19:38.	###	ㄱ ○ ○

- 2019.××.××. 주임 4명이 모여 □장에게 선물 전달(E 불참)
- 2019.××.××. ◇◇ 단체방에 영수증, 계좌를 공개하고 분담액 납부 요청
※ 선물 구입 분담액 내역

성명	B	C	D	E	F	계
금액(원)	###	###	###	###	###	###

- 2019.××.××. □장이 주임들에게 ###원 그릇 세트 선물

4. 관계기관 의견 : □□□□병원에서는 감사결과를 수용하고 청탁금지법 위반 사실에 대한 후속조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 청탁금지법을 위반하여 직무관련자로부터 금품 등을 수수한 A(수수액 ###원), 금품 등을 제공한 B, C, E, F(4명은 제공액 ###원), D(제공액 ###원)에 대해서 그 위반사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.(통보)